



PUTUSAN
Nomor 230 K/Pdt.Sus-HKI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (merek) pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DELFI CHOCOLATE MANUFACTURING S.A., yang diwakili oleh Direktur, Dominique de Weck, berkedudukan di 6 Route De Berne – 1700, Switzerland, dalam hal ini memberi kuasa kepada Heru Lukito, S.H., LL.M., dan Maxi Yudhi Rumondor, S.H., Para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Heru Lukito & Partners, berkantor di Talavera Office Park 28th Floor, Jalan TB Simatupang, Kav. 22-26, Jakarta 12430, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2022;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Cq. KOMISI BANDING MEREK, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said, Kav 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan 12910;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 hal.Put.Nomor 230 K/Pdt.Sus-HKI/2023



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan antara merek "DELFI CHACHA" milik Penggugat dengan merek pbanding "**Cha-Cha**" nomor daftar IDM000400409 tidak mempunyai persamaan pada pokoknya baik secara fonetik maupun konseptual dan tidak menyesatkan konsumen;
3. Menyatakan Putusan Tergugat Nomor 722/KBM/HKI/2021 tertanggal 19 November 2021 tidak beralasan menurut hukum;
4. Menyatakan batal Putusan Tergugat Nomor 722/KBM/HKI/2021 tertanggal 19 November 2021 dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan Tergugat agar Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek untuk mendaftarkan merek "DELFI CHACHA" nomor agenda DID2019026369 atas nama Penggugat untuk melindungi semua jenis barang yang dimintakan perlindungannya di kelas 30 dalam Daftar Umum Merek;
6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 59/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 26 September 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan di persidangan pada tanggal 26 September 2022 dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Kasasi, kemudian terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2022 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Oktober 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 36 K/Pdt.Sus-HKI/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst *juncto* Nomor 59/Pst.Sus-Merek/2022/PN



Niaga Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 Oktober 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Delfi Chocolate Manufacturing S.A.;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Nomor 59/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst., tertanggal 26 September 2022, dengan mengadili sendiri perkara ini:

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat berhak atas merek "DELFI CHACHA" di kelas 30 di wilayah Republik Indonesia;
3. Menyatakan kata-kata "DELFI" pada merek "DELFI CHACHA" kelas 30 merupakan unsur dominan pada merek ini dan secara keseluruhan merek ini adalah hasil karya ide, gagasan imajinasi oleh Penggugat sendiri;
4. Menyatakan merek Penggugat "DELFI CHACHA" Nomor DID2019026369 kelas 30 tidak memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau secara keseluruhan terhadap Merek Pembanding oleh

Tergugat "**Cha-Cha**" Daftar Nomor IDM000400409 untuk barang yang sejenis dalam kelas 30;

5. Menyatakan batal keputusan Pengadilan Niaga Nomor 59/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst., dan memerintahkan pada Kementerian



Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Merek Cq. Komisi Banding Merek dengan segala akibat hukumnya membatalkan keputusan Tergugat Nomor 722/KBM/HKI/2021;

6. Memerintahkan Direktorat Merek untuk mencatat & mencantumkan pendaftaran merek "DELFI CHACHA" milik Penggugat keseluruhan dalam kelas 30, sebagaimana yang diajukan pada tanggal 16 Mei 2019;

7. Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 19 Oktober 2022 dihubungkan dengan pertimbangan dan putusan *Judex Facti*, ternyata tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat keberatan terhadap Putusan Tergugat Nomor 722/KBM/HKI/2021, tanggal 19 November 2021 yang menolak permohonan banding dari Penggugat, oleh karena merek "DELFI CHACHA" Nomor Agenda DID2019026369 milik Penggugat mempunyai persamaan untuk barang sejenis dengan merek **"Cha-Cha"** Daftar Nomor IDM000400409 untuk kelas 30 atas nama Jogi Hendra Atmadja;
- Bahwa gugatan *a quo* diajukan Penggugat dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 7 Juli 2022, sehingga masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat pemberitahuan tersebut, sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (3) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;



- Bahwa merek “DELFI CHACHA” Nomor Agenda DID2019026369 milik Penggugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek “**Cha-Cha**” milik pihak lain yang telah terdaftar lebih dahulu dengan Nomor Registrasi IDM 000400409 untuk jenis barang yang sama, dalam kelas barang yang sama pula yaitu kelas 30;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi DELFI CHOCOLATE MANUFACTURING S.A., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **DELFI CHOCOLATE MANUFACTURING S.A.**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan

Halaman 5 dari 6 hal.Put.Nomor 230 K/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi

1. M e t e r a i.....Rp	10.000,00
2. R e d a k s i.....Rp	10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....Rp	4.980.000,00
Jumlah	Rp5.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum
NIP.19590820 198403 1 002

Halaman 6 dari 6 hal.Put.Nomor 230 K/Pdt.Sus-HKI/2023